Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: Oktober 2026

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim („Fotograf“) und seinen Kundinnen und Kunden („Kunde“) über Pferde-Shootings, Stalltage, Turnierfotos, Hochzeitsreportagen, Paar- und After-Wedding-Shootings, Fotos für Betriebe sowie Alben, Prints und Wandbilder.
2. Verbraucher ist jede natürliche Person, die einen Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
3. Für Unternehmer (§ 14 BGB) gelten diese AGB ebenfalls; die Regeln zum Widerrufsrecht gelten für sie nicht. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn der Fotograf ihnen ausdrücklich zustimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Die Website ruidodat.com informiert über Leistungen und Preise. Auf ihr können keine Verträge geschlossen und keine Zahlungen geleistet werden.
2. Der Kunde fragt eine Leistung über das Kontaktformular, per E-Mail, WhatsApp oder Telefon an. Der Fotograf bestätigt Leistung, Termin, Ort und Preis in Textform (E-Mail oder WhatsApp). Mit dieser Bestätigung kommt der Vertrag zustande. Der Kunde erhält mit der Bestätigung diese AGB und die Widerrufsbelehrung.
3. Hochzeitsreportagen werden nur nach einem persönlichen Vorgespräch gebucht, bei dem Fotograf und Kunde gleichzeitig anwesend sind. Nach dem Treffen sendet der Fotograf einen schriftlichen Vertrag per E-Mail; der Vertrag kommt zustande, wenn der vom Kunden unterschriebene Vertrag beim Fotografen eingeht.
4. Beim Stalltag schließt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen eigenen Vertrag über den eigenen Platz.
5. Vertragssprache ist Deutsch.

§ 3 Preise

1. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestätigung auf ruidodat.com veröffentlichten oder im Angebot genannten Preise. Alle Preise sind Endpreise; gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
2. Anfahrtskosten richten sich nach den auf der Website veröffentlichten Zonen ab 76726 Germersheim und werden in der Bestätigung genannt. Beim Stalltag werden sie auf alle Pferde aufgeteilt.
3. Für Alben, Prints und Wandbilder kommen bei Versand Versandkosten hinzu (Deutschland 6,90 €, ab 150 € Bestellwert kostenfrei).

4. Für Fotos für Betriebe erstellt der Fotograf ein individuelles Angebot; die Preise auf der Website sind Ab-Preise.

§ 4 Zahlung

1. Bezahlt wird persönlich, bar oder per Überweisung. Online-Zahlungen werden nicht angeboten.
2. Shootings und Stalltage sind am Tag des Termins fällig, bar vor Ort oder per Überweisung innerhalb von 7 Tagen.
3. Hochzeiten: Innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss ist eine Anzahlung von 30 % fällig; mit ihrem Eingang ist das Datum exklusiv reserviert. Der Restbetrag ist spätestens 4 Wochen vor dem Hochzeitstermin fällig.
4. Turnierfotos, zusätzliche Bilder, Alben, Prints und Wandbilder sind vor der Lieferung zu bezahlen.
5. Bei Barzahlung erhält der Kunde eine Quittung bzw. Rechnung.

§ 5 Termin und Ablauf

1. Bei Wetter, das ein Shooting erheblich beeinträchtigt (z. B. Starkregen, Sturm, Gewitter), wird es kostenlos auf einen neuen Termin verschoben. Hochzeiten finden bei jedem Wetter statt.
2. Der Kunde sorgt dafür, dass er die Location nutzen darf (z. B. Stall, Reitanlage, privates Gelände).
3. Das Pferd führt und beaufsichtigt der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person. Die Verantwortung für das Pferd und die Tierhalterhaftung (§ 833 BGB) bleiben beim Halter; eine Tierhalterhaftpflichtversicherung wird empfohlen.
4. Verspätet sich der Kunde um mehr als 30 Minuten, verkürzt sich die Shootingzeit entsprechend, wenn ein Folgetermin besteht.
5. Shootings im Studio auf dem Hof des Fotografen: Transport, Verladen und Führen des Pferdes liegen beim Kunden; der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person bleibt während des gesamten Aufenthalts beim Pferd, das Pferd wird nicht in die Obhut des Fotografen gegeben. Abs. 3 gilt entsprechend. Das Pferd muss gesund sein und eine gültige Influenza-Impfung haben (Nachweis durch Equidenpass). Bei Anzeichen einer ansteckenden Krankheit kann der Fotograf den Termin kostenfrei verschieben. Den Anweisungen auf dem Hof (Parkplatz für Anhänger, Wege, Halle) ist zu folgen. [siehe Dokument 01, Prüffrage 12]

§ 6 Absage durch den Kunden

1. Shootings und Stalltage: Eine Absage bis 48 Stunden vor dem Termin ist kostenfrei; der Termin kann verschoben werden. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen kann der Fotograf eine Pauschale von 50 % des vereinbarten Preises verlangen. [Vorschlag, siehe Dokument 01, Prüffrage 7]
2. Hochzeiten: Sagt der Kunde ab, kann der Fotograf eine pauschale Entschädigung verlangen: bis 6 Monate vor dem Termin 30 % (die Anzahlung), bis 8 Wochen vorher 50 %, danach 80 % des Paketpreises.

3. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Ein gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.

§ 7 Ausfall des Fotografen

1. Kann der Fotograf einen Termin wegen Krankheit, Unfall oder höherer Gewalt nicht wahrnehmen, informiert er den Kunden sofort.
2. Bei Shootings wird ein neuer Termin vereinbart. Möchte der Kunde das nicht, erhält er bereits gezahlte Beträge vollständig zurück.
3. Bei Hochzeiten bemüht sich der Fotograf um eine gleichwertige Vertretung. Lehnt der Kunde die Vertretung ab oder findet sich keine, werden alle gezahlten Beträge erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nur nach § 12.

§ 8 Lieferung der Bilder

1. Auswahl und Bearbeitung erfolgen nach dem künstlerischen Ermessen des Fotografen im auf der Website gezeigten Stil. Ein Anspruch auf eine bestimmte Bildgestaltung besteht nur, wenn sie vereinbart ist.
2. Die vereinbarte Anzahl bearbeiteter Bilder wird in einer passwortgeschützten Galerie auf ruidodat.com oder per Download-Link geliefert: bei Shootings in der Regel innerhalb von 10 Tagen nach der Bildauswahl (Express 48 Stunden gegen Aufpreis), bei Hochzeiten innerhalb von 4 bis 6 Wochen; eine Vorschau (Sneak Peek) innerhalb von 72 Stunden, wenn im Paket enthalten.
3. Die Galerie ist 12 Monate abrufbar. Der Kunde lädt die Dateien in dieser Zeit herunter und sichert sie selbst. Der Fotograf archiviert die bearbeiteten Bilder 12 Monate für Nachbestellungen; danach darf er sie löschen.
4. Unbearbeitete Rohdaten (RAW-Dateien) werden nicht herausgegeben.

§ 9 Turnierfotos

1. Turnierfotos bestellt der Kunde direkt beim Fotografen am Turnier oder per Nachricht. Es gelten die veröffentlichten Preise (Einzelbild 15–25 € je nach Prüfung, alle Bilder eines Ritts 59 €).
2. Die Dateien werden nach Zahlung per Galerie oder Download-Link geliefert.
3. Ein Anspruch darauf, dass jeder Ritt fotografiert wird, besteht nicht.

§ 10 Stalltag

1. Ein Stalltag findet ab 5 teilnehmenden Pferden statt. Wird diese Zahl nicht erreicht, kann der Fotograf den Stalltag bis 7 Tage vorher absagen; bereits gezahlte Beträge werden erstattet.
2. Die Organisatorin oder der Organisator erhält ein eigenes Shooting kostenlos, wenn mindestens 5 Plätze bezahlt sind.

§ 11 Alben, Prints und Wandbilder

1. Diese Produkte werden aus den Fotos des Kunden gefertigt und nach Freigabe des Layouts beauftragt. Lieferzeit ca. 2 bis 3 Wochen nach Freigabe; Versand nur innerhalb Deutschlands oder Abholung.
2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Fotografen.
3. Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung. Geringe Farbabweichungen zwischen Bildschirm und Druck sind technisch bedingt und kein Mangel.

§ 12 Nutzungsrechte

1. Das Urheberrecht an allen Bildern bleibt beim Fotografen.
2. Nach vollständiger Bezahlung erhält der Kunde ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht für private Zwecke, einschließlich privater Social-Media-Profile. Die Nennung „Foto: Rui Dodat Fotografie“ ist erwünscht.
3. Gewerbliche Nutzung (z. B. Verkaufsanzeigen durch Händler, Werbung, Presse) bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Bei Fotos für Betriebe wird der Umfang der Nutzung im Angebot festgelegt.
4. Private Bearbeitungen (z. B. Filter, Zuschnitt) sind erlaubt; das Entfernen von Wasserzeichen und die Nutzung der Bilder zum Training von KI-Systemen sind nicht gestattet.
5. Der Fotograf darf Bilder, auf denen keine Person erkennbar ist (z. B. das Pferd allein, Details, Umgebung), zur Eigenwerbung nutzen: auf ruidodat.com und auf seinen Profilen in sozialen Netzwerken (z. B. Instagram, Facebook). Der Kunde kann dieser Nutzung jederzeit widersprechen, auch schon bei der Buchung; bereits veröffentlichte Beiträge entfernt der Fotograf dann innerhalb angemessener Frist. Name des Kunden, Name des Pferdes und Ort werden nur mit Zustimmung genannt oder markiert. [siehe Dokument 01, Prüffrage 11]
6. Bilder mit erkennbaren Personen veröffentlicht der Fotograf nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung (Buchungsbestätigung oder gesonderte Einwilligungserklärung). Die Einwilligung ist freiwillig, keine Voraussetzung für die Buchung und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

§ 13 Haftung

1. Der Fotograf haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (deren Erfüllung den Vertrag erst möglich macht und auf die der Kunde vertrauen darf), begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
3. Gehen Bilddaten trotz üblicher Sorgfalt (doppelte Speicherkarten, Sicherungskopien) durch einen technischen Defekt verloren, haftet der Fotograf nur nach Abs. 1 und 2; der Preis für nicht lieferbare Leistungen wird erstattet.

§ 14 Widerrufsrecht

Verbrauchern steht bei Verträgen, die ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (z. B. E-Mail, WhatsApp, Telefon) geschlossen werden, ein gesetzliches Widerrufsrecht nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung zu. Für Hochzeitsreportagen, die nach § 2 Abs. 3 nach einem persönlichen Vorgespräch geschlossen werden, besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht, sofern der Vertrag weder ausschließlich über Fernkommunikationsmittel noch außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde.

§ 15 Streitbeilegung

Der Fotograf ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 16 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit dadurch nicht zwingende Schutzvorschriften des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts entzogen werden.
2. Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; es gelten die gesetzlichen Vorschriften.